

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1314/2533

นายเคลติลล มานิลล เมห์ตา กับพวก

โจทก์

นายทวีศักดิ์ อัสวจินตามณี

จำเลย

นายทวีศักดิ์ อัสวจินตามณี จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า เนื่องจากจำเลยได้ค้นพบต้นฉบับใบกำกับสินค้าที่โจทก์ที่ 1 ส่งเพชรมาให้จำเลยได้ภายหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีนี้แล้ว ซึ่งจำเลยก็ได้เสนอต่อศาลอุทธรณ์พร้อมกับอุทธรณ์ของจำเลยแล้ว และในระหว่างนั้นศาลแพ่งได้ส่งใบกำกับสินค้าดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญกรมตำรวจพิสูจน์ลายมือเขียนที่ได้แก้ไขราคาเพชรในคดีของศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ 17755/2528 ซึ่งจำเลยที่ 2 ในคดีดังกล่าวเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีนี้ บัดนี้ผู้เชี่ยวชาญกรมตำรวจได้ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วตามรายงานการตรวจพิสูจน์ที่ 204/2532 ว่า ลายมือเขียนตัวเลขอารบิกจำนวนเงินในใบกำกับสินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับลายมือของนายอาจิต คูตารี ตัวแทนโจทก์ที่ 1 แล้ว ปรากฏว่าเป็นลายมือของบุคคลคนเดียวกัน ดังนั้นจึงแสดงว่านายอาจิต คูตารี ตัวแทนโจทก์ที่ 1 ได้ลดราคาเพชรให้แก่จำเลยจริงฉะนั้น จึงไม่มีมูลหนี้ที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทก์อีก เพื่อความเป็นธรรมอย่างถ่องแท้ ขอศาลได้โปรดรับเอกสารคือ ตัวอย่างลายมือที่นายอาจิต คูตารี เขียนไว้ต่อศาล (เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 1) และรายงานการตรวจพิสูจน์ลายมือที่ 204/2532 (เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 2) ไว้เพื่อพิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,502,976.20 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละห้าต่อปี ในต้นเงิน 2,310,954.90 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ที่ 1 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก คดีสำหรับโจทก์ที่ 2 ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 152)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 158)

คำสั่ง

ไม่มีเหตุสมควรที่จะรับเอกสารจำเลยไว้ประกอบการพิจารณาตามขอให้อยก คำร้อง

ไม่มีเหตุสมควรที่จะรับเอกสารจำเลยไว้ประกอบการพิจารณาตามขอให้อยก คำร้อง

(ก้าน อันนันทน์-สวิน อักษรายุธ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ